

NUR AISHAH ROSELIN BINTI SUIN

lwn.

MOHD RIDWAN NAWAWI MORRIS BIN ABDULLAH

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato'Haji Mohammad Adib bin Husain(Pengerusi), YA Dato Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel)

7 Disember 2021 / 2 Jamadilawal 1443H

No. Kes Rayuan : 10000-028-0136-2020

Peguam Syarie Pemohon: Tiada

Peguam Syarie Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

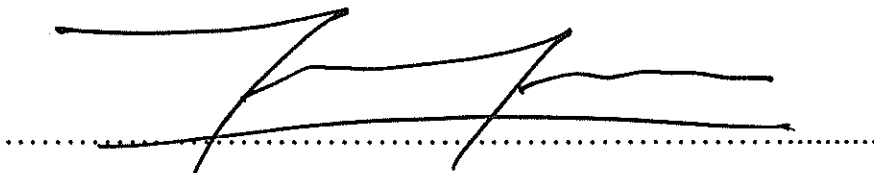
- 1) Kes ini adalah rayuan berkaitan keputusan kes hadhanah yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 7 Disember 2020.
- 2) Pada 16 Ogos 2021 Perayu telah memaklumkan melalui panggilan telefon menyatakan hasrat menarik balik kes.
- 3) Pada 28 Oktober 2021, Pendaftar telah menetapkan sebutan kes secara dalam talian, namun pihak-pihak tidak hadir.
- 4) Pada 2/11/2021 Pendaftar telah menghubungi Perayu jam 11.53 pagi. Perayu memaklumkan akan memfailkan Notis Penarikan Balik kes. Kes ditetapkan pada hari ini untuk Perayu memfailkan Notis Penarikan Balik kes. Walau bagaimanapun Perayu tidak hadir tanpa makluman dan kami merujuk Seksyen 121 Enakmen Tatacara Mal berkaitan ketidakhadiran pihak-pihak.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Rayuan serta rekod pengurusan bagi kes rayuan ini dan mengambil kira bahawa Perayu tidak hadir tanpa makluman pada hari ini, MAKA kami dengan sebulat suara membuat keputusan sebagaimana berikut:

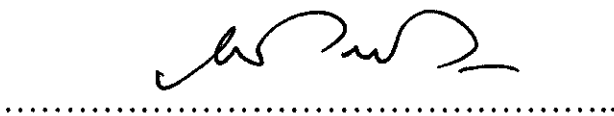
1. Kes Rayuan No. 10000-028-0136-2020 adalah **DIBUANG**.

Penghakiman ini diberikan oleh:



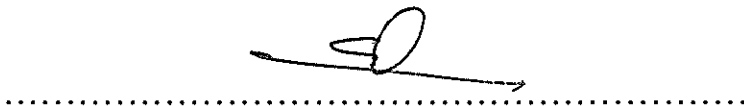
1. **YAA DATO'HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2. **YAA DATO'HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA DATO'HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor